111年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 111年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 111年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第1題（原第56題）

關於引渡之國際法規則，下列敘述何者錯誤？

(A) 不論本國人或外國人均可被引渡，但國際法允許各國立法規定拒絕引渡本國人
(B) 政治犯原則上不引渡，但對政治犯之認定，受引渡請求國有片面與終局決定權
(C) 甲國派遣特工至乙國領土內將人犯綁架秘送回甲國，甲國法院對該人犯即無權審理
(D) 除有雙邊條約外，國家之間並無引渡罪犯之義務，惟亦有可能透過多邊條約規定締約國間有引渡義務者，如1948年之危害種族罪公約

答案：(C)

第2題（原第57題）

國際法院規約第38條規範國際法院審判時得適用之法源，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院得適用對爭端國有拘束力之條約
(B) 在法源順位上，條約應優先於習慣國際法適用
(C) 國際法院之判決除對於當事國及本案外，並無拘束力
(D) 國際法院亦得引用各國最高權威之公法學說，作為裁判法源

答案：(B)

第3題（原第58題）

國際法院在1962年柏威夏古寺案（Cambodiav.Thailand）判決中，認為泰國不得再主張系爭古寺附近領土主權之理由為何？

(A) 領土不在國家繼承涵蓋之範圍
(B) 已依條約割讓該領土
(C) 已依禁反言原則喪失該領土
(D) 對該領土之占領不符合時效取得要件

答案：(C)

第4題（原第59題）

關於條約締結法之國際書面協定，下列敘述何者錯誤？

(A) 定有批准、接受、贊同或加入條款者，為條約
(B) 未定有批准、接受、贊同或加入條款者，無須經立法院審議通過
(C) 內容涉及國防、外交等國家重要事項者，為條約
(D) 雖不涉及國內法律之變更，但內容對締約各方均具拘束力者，仍為協定

答案：(B)

第5題（原第60題）

關於條約之批准，下列敘述何者錯誤？

(A) 批准表示國家願意承受條約拘束之同意
(B) 條約是否要批准，完全由締約國自行決定，國家並無批准條約之義務
(C) 批准是締約國表達同意受條約拘束之唯一方式
(D) 設有生效要件之多邊條約，仍須待該條約生效要件滿足後，始對批准國生拘束力

答案：(C)

第6題（原第61題）

關於國家「中立化（neutralization）」之敘述，下列敘述何者正確？

(A) 一國須經過聯合國大會決議同意，其「中立化」之宣告始生拘束力
(B)「中立化」之國家不得任意宣告終止中立地位
(C)「中立化」之國家應避免提供交戰國軍事基地，或以其領土作為軍事目的使用
(D)「中立化」之國家不得對交戰國之違反人類犯罪發表譴責聲明

答案：(C)

第7題（原第62題）

關於聯合國之經費，下列敘述何者正確？

(A) 踰越聯合國憲章規定權限之行為，即使符合憲章之目的，其支出仍不屬聯合國之經費
(B) 聯合國憲章並未規定所屬各機關行為有效性之認定基準，各機關得自行認定其支出經費之合法性
(C) 若支出經費與聯合國之經常性支出根本不同，即不得被認定為聯合國之經費
(D) 由於聯合國是政治性組織，支出經費限於符合政治性目的者，始屬合法

答案：(B)

第8題（原第63題）

關於國家繼承，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家繼承是指因國家之解消、分裂、兼併、割讓等原因永久一部或全部消滅，對其權利義務加以繼受之程序
(B) 國家繼承可能因繼受國之選擇而造成不完全繼承
(C) 即使是無關主權功能之財產如元首之受贈物，仍當然屬於國家繼承之標的
(D) 國家檔案屬於與主權功能有關之財產，當然屬於國家繼承之標的

答案：(C)

第9題（原第64題）

關於國際法對引渡所建立之原則，下列敘述何者正確？

(A) 種族滅絕罪嫌重大者，得視為政治犯而拒絕引渡
(B) 引渡後有遭受酷刑之具體風險者，應拒絕引渡
(C) 非法劫持航空器者，應視其政治動機判斷是否引渡
(D) 被引渡人受追訴之罪名，不限於引渡請求書所載之罪

答案：(B)

第10題（原第65題）

關於國際法院得受理之案件，下列敘述何者錯誤？

(A) 安全理事會有權向國際法院提出諮詢意見案
(B) 個人亦得以規約締約國違反條約為由，向國際法院提起訴訟
(C) 提起訴訟之國家，必須對爭端在法律上有權利或利益
(D) 爭端當事國皆同意接受管轄時，國際法院得受理該訴訟

答案：(B)
